



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/729/2026, de 23 de julio, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual 1/2023 de las Normas Subsidiarias de Sepúlveda (Segovia), para incorporar finca rústica al suelo urbano en Villaseca. Expte.: EAES/2026/005.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Sepúlveda presentó la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la modificación puntual 1/2023 de las Normas Subsidiarias de Sepúlveda (Segovia) para incorporar finca rústica al suelo urbano en Villaseca, promovida por Cristina Gómez Laina y Juan José Herrero Ortiz.

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, el órgano administrativo competente para dictar la presente Orden es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

Mediante el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental. Por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de

Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para formular este informe ambiental estratégico.

1. Objeto y descripción del plan o programa.

El planeamiento vigente en el municipio de Sepúlveda son unas Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal (NNSS) aprobadas por Orden de 16 de diciembre de 1997, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, publicada en el B.O.C. y L. n.º 6 de 12 de enero de 1998.

El objeto de la modificación puntual es la incorporación al suelo urbano de la Parcela 161, Polígono 18, «Heras de abajo», en Villaseca, Sepúlveda (Segovia), con referencia catastral 40227G018001610000EK, que actualmente se encuentra dentro del Suelo Rústico con Protección Natural. Además, por sugerencia de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Segovia, se incluye en este documento la incorporación de las fincas anejas con referencia catastral 0743801VL4704S0001EY y 0743802VL4704S0001SY, que cuentan con viviendas construidas, aunque no fueron incorporadas como suelo urbano cuando se realizaron las Normas Subsidiarias de Sepúlveda en 1997, a pesar de contar con los mismos servicios urbanos que las viviendas de su entorno inmediato.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia.
- Diputación Provincial de Segovia.
- Ecologistas en Acción de Segovia.

La Confederación Hidrográfica del Duero remite copia del informe emitido con fecha 6 de febrero de 2026 en virtud de lo establecido en los artículos 52.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, y 153 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, en el que informa que el

ámbito de la modificación se encuentra a más de 100 m de un cauce sin denominación, no afectando por lo tanto a ninguna de sus zonas de protección. Asimismo, considerando la escasa entidad del cauce más cercano, tampoco es previsible afección por zonas o terrenos inundables.

La localidad de Villaseca, con una población equivalente de 60 habitantes, vierte sus aguas residuales a cauce público previo paso por una fosa séptica (Expediente de referencia número V-0624.-SG), considerándose el tratamiento como adecuado para la población a la que presta servicio.

En cuanto al abastecimiento de la población, el Organismo de cuenca informa que el Ayuntamiento de Sepúlveda no tiene inscrito en el Registro de Aguas ningún aprovechamiento de aguas con destino al abastecimiento de la población de la localidad de Villaseca. Por tanto, y puesto que se está haciendo uso de captaciones que no están legalizadas, se deberá solicitar la oportuna concesión de aguas para el abastecimiento de la población, de acuerdo con lo señalado en el artículo 123 (poblaciones) del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de 11 de abril de 1986, no teniendo derecho alguno del aprovechamiento de las aguas en tanto en cuanto la concesión no haya sido otorgada.

De acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en el Organismo de cuenca, el planeamiento no supone afección a obras, proyectos e infraestructuras de este.

La Dirección General de Patrimonio Cultural informa que no consta en su base de datos la existencia de bienes integrantes del Patrimonio Cultural en la parcela objeto de intervención.

En aplicación de lo previsto por el artículo 59 de la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se advierte que el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia.

Debido a la reclasificación de las parcelas de Suelo de Rústico a Suelo Urbano, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 92.2.3. del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León, sin perjuicio de otros informes y/ o autorizaciones cuya emisión pudiese corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de conformidad con lo establecido en la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras informa que Por el término municipal de Sepúlveda discurren las siguientes carreteras de titularidad autonómicas: SG-205, SG-232 y SG-241. La modificación no afecta al suelo rústico de protección de infraestructuras de las carreteras autonómicas señadas, por lo que esta administración no realiza ninguna observación.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la clasificación en función del riesgo potencial poblacional es bajo. Asimismo, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio de Sepúlveda presenta un índice de riesgo local bajo y un índice de peligrosidad moderado.

Por otro lado, el Riesgo derivado del Transporte por Carretera y Ferrocarril de Sustancias Peligrosas, de acuerdo con el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y por ferrocarril, no ha sido delimitado.

Por último, en relación con el riesgo por proximidad a establecimientos que almacenan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente. Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Movilidad y transformación Digital de Segovia informa que deberá aportarse el plano 04 donde se refleje correctamente la nueva delimitación del suelo urbano ajustada a la parcela grafiada en rojo. La línea de traza del suelo urbano deberá ser coincidente con la existente en la delimitación de suelo urbano. Deberá delimitarse en el plano de ordenación modificado el ámbito de la actuación aislada de urbanización. Deberá modificarse la redacción del apartado del objeto de la modificación puntual quedando como se indica en el informe, dado que en la Memoria Vinculante se expresa que la modificación puntual afecta a la parcela 161 y en otros apartados a las parcelas 1 y 2, por lo que se deberá expresar de forma homogénea que la citada modificación puntual afecta a las tres parcelas.

Además, deberá aportarse la justificación sobre el informe de sostenibilidad económica al que se refiere el artículo 130.f) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL).

La Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, informa que la modificación de las NUM planteada presenta coincidencia territorial con el espacio protegido Red Natura 2000 ZEC/ZEPA Hoces del Río Duratón (ES0000115). Una vez analizadas y valoradas las actuaciones, se considera realizada la evaluación requerida por el artículo 2 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, concluyéndose que las modificaciones previstas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000. Estas conclusiones, constituyen el informe de evaluación de las repercusiones sobre Red Natura 2000 (IRNA) tal y como se define en el artículo 5 del Decreto 6/2011, de 10 de febrero.

Se ha constatado con la cartografía disponible en esta Dirección General la presencia dentro del ámbito de la modificación puntual de las NNSS de Sepúlveda, de especies incluidas en los Anexos II, V y VI de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, así como en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEa). Entre estas especies se encuentra la alondra ricotí (*Chersophilus duponti*) observada a 200 m de las parcelas objeto de esta modificación puntual que se plantea. Está catalogada como Vulnerable según el

LESRPE. No obstante, se considera que la modificación planteada no afectará a la adecuada conservación de estas especies.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la modificación puntual 1/2023 de las Normas Subsidiarias de Sepúlveda (Segovia) para incorporar finca rústica al suelo urbano en Villaseca, y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con las modificaciones propuestas, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación se encuentra dentro del espacio natural protegido de la Red Natura 2000 ZEC/ZEPA Hoces del Río Duratón (ES0000115); no obstante, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que las modificaciones previstas, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de dicho espacio protegido Red Natura 2000.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la implantación de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el

análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la modificación puntual 1/2023 de las Normas Subsidiarias de Sepúlveda (Segovia) para incorporar finca rústica al suelo urbano en Villaseca, determinando que, siempre que se tengan en cuenta las consideraciones formuladas por la Confederación Hidrográfica del Duero y por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Segovia, no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 23 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO